临沂市兰山区鲁商中心三期二标段“5.14”高处坠落一般事故调查报告

2020-10-19 点击数：960

索引号	lanshanquaqscjd/2021-0000196	公开目录	公开目录
发布机构	兰山区应急管理局	发布日期	2020-10-19
公开方式	主动公开	文号	
标题	临沂市兰山区鲁商中心三期二标段“5.14”高处坠落一般事故调查报告		

2020年5月14日，临沂市兰山区临沂鲁商中心三期二标段工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失100余万元

事故发生后，事故发生单位未向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，2020年5月28日，证属实。

2020年7月14日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规政府成立了由区应急管理局、区住建局、兰山公安分局、区总工会、柳青街道办事处、柳青派出所等部门有关人员组成的山东杰建司“5.14”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委参加事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过勘查现场、查阅资料、调查询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.临沂鲁商地产有限公司

该公司成立于2007年9月17日，取得营业执照（统一社会信用代码：9137130066672534XT），注册类型为有限责任公司，注册资金2000万元。经营范围：经营范围包括房地产开发、销售；建筑工程管理、房地产销售代理、房地产营销策划、房屋出租、物计、施工。鲁商中心由临沂鲁商地产有限公司投资建设，位于北城新区广州路和沂蒙四路交汇处，占地255亩，总开发面积64万㎡广场、三条主题商业街区、八栋甲级5A写字楼和四栋soho公寓

2.山东平安建设集团有限公司

该公司成立于1998年10月26日，取得营业执照（统一社会信用代码：913701137207358306），注册类型为有限责任公司，注册资金3.69亿元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、机电设备安装工程、市政公用工程、土石方工程、园林绿化工程、水程、起重设备安装工程、钢结构工程；建筑智能化系统、城市及道路照明工程、消防设施工程的设计、施工，土地整理，工程管理目。注册地址：山东省济南市长清区济南经济开发区经十路7888号。

3.山东杰建建筑工程劳务有限公司

该公司成立于2020年3月26日，取得营业执照（统一社会信用代码：91371302MA3RMEN01B），注册类型为有限责任公司化，注册资金300万元，经营范围：道路工程施工、市政工程施工、园林工程施工、管网工程施工、拆迁工程施工、监控工程设计包、建筑机械设备、建筑工程模板、脚手架、道路工程机械、挖掘机、破碎锤租赁；承接土方开挖、石方破碎，渣土运输；销售水等项目及劳务输出服务。注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道成都路与孝河路交汇处鲁商中心S05室。

（二）施工工程及外包管理情况

临沂市兰山区鲁商中心三期二标段工程为1个地下停车场，2座办公楼，项目位于柳青街道办事处成都路与孝河路交会处，由山公司承建。2座办公楼内的水泥地面清理及浇筑项目总造价比较低，不需要施工资质，构不成建设项目。山东平安建设集团有限公司2座办公楼内的水泥地面清理及浇筑项目交给山东杰建建筑工程劳务有限公司进行施工。

二、事故发生经过及救援情况

2020年5月14日早上8时，山东杰建建筑工程劳务有限公司法定代表人王吉化派遣从劳务市场上雇的王子来等人进驻工地作业。劳务有限公司带班负责人张成连安排王子来至鲁商中心三期二标段公寓楼7楼进行水泥地面清理工作。山东平安建设集团有限公司施进场施工人员按照公司管理制度进行查验。8时40分左右王子来到有明显警示标识的窗台处休息，从7楼窗户处跌落至3楼阳台上。的王为起赶到现场后拨打120及110电话报警。伤者王子来随后被送到临沂市中医医院北城新区医院进行抢救，下午3时左右王子来东杰建建筑工程劳务有限公司全力做好死者家属安抚和善后工作，双方达成赔偿协议。

三、事故瞒报核查情况

接到市应急管理局督办后，经核查，山东杰建建筑工程劳务有限公司在事故发生后未向安全生产监管和行业主管部门进行报告

四、事故原因及性质

（一）直接原因

王子来无视现场安全警示标志到窗户栏杆处休息，导致其坠楼死亡。

（二）间接原因

1.山东杰建建筑工程劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对新招聘工人王子来进行上岗前“三级”安全教育培训。

2.山东杰建建筑工程劳务有限公司安全管理流于形式，未制定相关施工工程的安全操作规程；施工前未制定管控方案、施工现

3.山东平安建设集团有限公司的安全生产管理不到位，施工工人进场施工时未严格落实进场安全管理制度。

（三）事故性质

经调查认定，临沂市兰山区鲁商中心三期二标段“5.14”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关责任人员和责任单位处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，对有关单位和理建议如下：

（一）建议免于追究责任人员

王子来（男，62岁，临沂市河东区郑旺镇向阳村人，身份证号372801195807******）山东杰建建筑工程劳务有限公司雇佣的时无视现场安全警示标志到窗户栏杆处休息，导致其坠楼死亡，对本次事故的发生负有直接责任，鉴于本人已在事故中死亡，建议

（二）司法机关已采取措施人员

张成连（男，57岁，江苏省邳州市新河镇陈集村炉东组516号，身份证号320325196304******）山东杰建建筑工程劳务有限公嫌重大责任事故罪，2020年6月6日被公安机关刑事拘留，现立案处理中。

（三）建议公司内部处理人员

赵宝宾（男，37岁，济南市天桥区鑫苑碧水尚景花园14号楼3单元503号，身份证号370102198308******）临沂市兰山区鲁商项目经理。对山东平安建筑集团有限公司的安全生产工作管理不到位，未认真督促指导分管部门履行安全管理职责，对本次事故负成公司依照公司内部管理规定给予处罚，处理结果报兰山区应急管理局备案。

王为起（男，39岁，济南市历城区港沟镇东神武二区192号，身份证号370112198104******）临沂市兰山区鲁商中心三期二标长。疏于对相关方山东杰建建筑工程劳务有限公司的安全生产工作管理，对进场施工人员未能严格按照要求进行检查，对本次事故公司依照公司内部管理规定给予处罚，处理结果报兰山区应急管理局备案。

（四）建议给予行政处罚人员

王吉化（男，53岁，江苏省丰县范楼镇秦王口2组51号，身份证号320321196711******）山东杰建建筑工程劳务有限公司法定实国家有关安全生产政策和法律法规，对公司的安全管理不到位，未能制定并落实公司的安全生产培训制度及相关施工工程的安全故的发生负有重要责任。建议由兰山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项、《生产安全事故报第三十八条规定，对其处上一年年收入30%的罚款。事故发生后未向兰山区应急管理局和行业主管部门报告事故情况，瞒报违法行管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条、《生产安全（原国家安全监管总局令第13号，2015年5月修正）第十三条第（二）项的规定，对其处上一年年收入100%的罚款。

（五）对事故发生单位的行政处罚建议

山东杰建建筑工程劳务有限公司，事故发生后瞒报违法行为，临沂市应急管理局已立案处理。

山东杰建建筑工程劳务有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未对新招聘工人进行上岗前“三级”安全教育培训，未制定操作规程；施工前未制定管控方案、施工现场无安全管理人员。对事故的发生及瞒报负有重要责任，建议由兰山区应急管理局依据全生产法》第一百零九条、《生产安全事故罚款处罚规定》（原国家安全监管总局令第13号，2015年5月修正）第十四条第（二）50万元的罚款。

（六）其他建议

山东平安建筑集团有限公司要认真总结事故教训，加强安全生产管理，明确部门职责，强化企业主体责任落实，加强员工教育报行业主管部门。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训

要深刻汲取事故教训，举一反三，坚决贯彻“安全生产，预防为主，综合治理”方针，牢牢坚守“发展不能以牺牲人的生命为化企业日常安全管理，明确安全职责分工，把安全管理落实到领导、部门和岗位，坚决杜绝此类事故的发生。

（二）加强安全培训教育

要持续不断地加强员工培训教育，全面提高从业人员专业素质及安全意识，使广大从业人员真正了解作业场所、工作岗位存在握相应的防范措施、应急处置措施和安全操作规程，切实增强安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生。

（三）落实事故报告制度

督促企业认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《关于强化企业安全生产主体责律法规及公司各项安全规章制度，提高自身安全管理知识水平，对发生的事故要及时、如实进行上报，杜绝迟报、瞒报、谎报、漏

山东杰建

扫一扫在手机打开当前页

主办：临沂市兰山区人民政府 承办：临沂市兰山区人民政府办公室

Copyright@临沂市兰山区人民政府 鲁ICP备12026095号-1

网站标识码：3713020004 鲁公网安备 37130202371546号